Servitutredegørelse – Ny Billeshavevej 1

20-12-2022 – J.nr. 22267

I servitutredegørelsen bruges forskellige tekstfarver til angivelse af servitutten betydning for fremtidigt byggeri:

Sort – ingen betydning

Orange – Der skal tages stilling til servitutten

Rød – Servitutten har betydning for fremtidig placering af bebyggelse

defakto
LANDINSPEKTØRER

SERVITUTREDEGØRELSE –
Ny Billeshavevej 4, 5500 Strib

matr.nr. 1o og 1v Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov

De Fakto Rådgivende
Landinspektører
Stationsmestervej 172
9200 Aalborg
Tlf.: 40158532
CVR-nr: 41677279

J. nr. 22267
20.12.2022

Nr.	Dato/løbenummer	Beskrivelse af servituttens indhold	Påtaleberettiget	Servituttens karakter		Håndtering/Handling	Vedrører projektområdet
				Rådighed/ tilstand	Offentlig / privatretlig		
1	14.09.1903-913066-40	Tinglyst interessentselskabskontrakt vedr. vandstandsregulering i Røjle Mose. Er ikke genfundet i panteprotokollen, gl. tingbog beskriver, at servitutten vedr. matr.nr. 38b Røjle By, Strib-Røjleskov og **vedr. derfor ikke projektområdet**. Kan fremsøges på rigsarkivet, hvis det ønskes.	Ikke angivet, da servitutten er fra før 1928.	-	privatretlig	Servitutten vedr. ikke projektområdet og skal forblive på restejendommen. Der skal ikke foretages yderligere.	Nej vedr. matr.nr. 38b
2	18.03.1932-913067-40	Vedr. 6 alen bred vejret mellem ejerne af daværende matr.nre. 69, 68, 47a, 22a og 24 Røjle By, Strib-Røjleskov vedr. vej over samme ejendomme. Vedr. matr.nr. 22a Røjle By, Strib-Røjleskov og **vedr. ikke projektområdet**.	Ejerne af daværende matr.nr. 68, 69, 47a, 22a og 24	Tilstand	privatretlig	Servitutten vedr. ikke projektområdet og skal forblive på restejendommen. Der skal ikke foretages yderligere.	Nej vedr. matr.nr. 22a
3	12.07.1955-2403-40	Tinglyst landvæsenskommisionskendelse vedr. afløbsledning løbende over daværende matr. 13x,18b,17t og 19a Røjle By, Strib-Røjleskov samt 1i, 1f,1k,1e og 1g Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov. Afløbsledningen er beliggende nord for projektområdet og **vedr. ikke projektområdet**.	Ejerne af daværende matr. 13x,18b,17t og 19a Røjle By, Strib-Røjleskov samt 1i, 1f,1k,1e og 1g Billeshave Hgd., Strib-Røjleskov samt nu Middelfart kommune.	tilstand	offentlig	Servitutten vedr. ikke projektområdet og skal forblive på restejendommen. Der skal ikke foretages yderligere.	Nej vedr. ikke ejendommen.

4	02.07.1956-2192-40	Omhandler bestemmelser iht. Stathusmandsloven (lov.nr. 399/9. juni 1948) kap. V og IV ang. Forbud mod yderligere pantsætning samt retsforfølgning mm. Tinglyst på matr.nr. 1v. Servitutten findes ikke i akten. Oplysninger er fra den gl. tingbog. Tingbogsblad er vedlagt Er sandsynligvis ophørt, da der ikke er tinglyst pant jf. deklarationen i ejendommen.	Servitutten findes ikke i akten, men påtaleberettiget er sandsynligvis staten.	tilstand	offentlig	Servitutten vedr. matr.nr. 1v og opsætter forbud mod yderligere belåning – bør aflyses fra tingbogen. Først bør forespørges ved tinglysningsretten om de kan finde servitutten. Aflysning enten ved TL1 §20, da den er ophørt som følge af, at der ikke er tinglyst statslån i ejendommen. Kan give udfordringer, da servitutten ikke findes i akten.	Vedr. matr.nr. 1v
5	09.02.1957-490-40	Servitut vedr. 10m vejbyggelinie fra midte af Billeshavevej. Vedr. matr. Nr. 1v og 1o. Desuden evt. højdetillæg på 1.5x evt. højdeforskel fra midte vej til jordlinie v. nyt byggeri samt 1m passagetillæg.	Nu Middelfart kommune.	tilstand	Offentlig	Servitutten skal iagttages ved placering af fremtidigt byggeri, kan evt. forhandles aflyst i lokalplanprocessen	Vedr. matr.nr. 1o og 1v
6	03.06.1957-2228-40	Servitut vedr. 10m vejbyggelinie fra midte af Dæmningen – vedr. matr.nr. 38b Røjle By, Strib Røjleskov. Desuden evt. højdetillæg på 1.5x evt. højdeforskel fra midte vej til jordlinie v. nyt byggeri samt 1m passagetillæg.	Nu Middelfart kommune.	tilstand	Offentlig	Servitutten vedr. ikke projektområdet og skal forblive på restejendommen. Der skal ikke foretages yderligere.	Nej vedr. matr.nr. 38b
7	04.11.1966-5973-40	Landvæsenskommisionskendelse vedr. 2 afløbsledninger beliggende over matr.nr. 1v,1o og 1m Billeshave Hgd., Strib Røjleskov samt 4k og 4o Røjle By, Strib-Røjleskov. Kan ikke stedbestemmes yderligere, da rids er bortkommet i akten.	Ejerne af matr.nre. 1o,1m,1v Billeshave Hgd., Strib Røjleskov samt 4k og 4o Røjle By, Strib-Røjleskov samt nu Middelfart kommune.	tilstand	offentlig	Servitutten skal iagttages ved placering af fremtidigt byggeri, da rids ikke findes i akten. Placering af ledninger kan evt. fremsøges ved LER forespørgsel.	Vedr. både matr.nr. 1o og 1v
8	11.03.1974-1904-40	Landvæsenskommisionskendelse vedr. etablering af afløbsledning for matr.nr. 1n over matr.nre. 1o og 1v Billeshave Hgd., Strib Røjleskov. Kan ikke stedbestemmes yderligere, da rids er bortkommet i akten.	Ejerne af matr.nre. 1o,1v og 1n Billeshave Hgd., Strib Røjleskov.	Tilstand	offentlig	Servitutten skal iagttages ved placering af fremtidigt byggeri, da rids ikke findes i akten. Ledninger kan evt. fremsøges ved LER forespørgsel	Vedr. både matr.nr. 1o og 1v
9	03.07.1974-5375-40	Deklaration vedr. elkabler tinglyst på matr.nr. 22a Røjle By, Strib-Røjleskov. **Vedr. ikke projektområdet** og uddybes ikke yderligere	Daværende Middelfart Elværk	tilstand	Offentlig	Servitutten vedr. ikke projektområdet og skal forblive på restejendommen. Der skal ikke foretages yderligere.	Nej vedr. matr.nr. 22a
10	05.08.1975-7546-40	Landvæsenskommisionskendelse vedr. etablering af afløbsledninger omfattende matr.nr. 38b m.fl. **Vedr. ikke projektområdet** og uddybes ikke yderligere	Middelfart kommune	tilstand	Offentlig	Servitutten vedr. ikke projektområdet og skal forblive på restejendommen. Der skal ikke foretages yderligere.	Nej vedr. matr.nr. 38b

11	04.09.2007-12086-40	Byggeretligt skel vedr. matr.nr. 22a. **Vedr. ikke projektområdet** og uddybes ikke yderligere	Middelfart kommune	tilstand	privat	Servitutten vedr. ikke projektområdet og skal forblive på restejendommen. Der skal ikke foretages yderligere.	Nej vedr. matr.nr. 22a

Servitutterne er ajour pr. 20.12.2022

Mikkel Aaen
Landinspektør

Note:
I lokalplanprocessen kan der gøres op til privatretlige tilstandsservitutter, som modstridende lokalplanens bestemmelser.